DOI:10.14114/j.cnki.itrade.1998.06.014

重大的立法修正

——欧盟修改对华反倾销政策的由来

王 毅

自70年代后期，中国与欧共体开始建立并发展贸易关系。1979年的糖精反倾销案，是欧盟开始对中国产品反倾销调查的第一个案例。在近20年间，中国随着经济改革和对外开放已成为欧盟15国的主要贸易伙伴，同时中国的出口产品也成为欧盟反倾销的主要目标。从1979年至1997年底，欧盟对中国产品反倾销调查共立案69例，平均每年约3.5例，最多的年份高达7例。欧盟对中国产品采取的带有歧视性的反倾销政策已构成一种非关税壁垒，阻碍了中欧贸易的正常开展。

今年4月，欧盟外长理事会正式通过欧盟委员会于1997年12月提出的建议，决定将中国从其反倾销政策中的“非市场经济”国家名单中删除。此举标志着欧盟在修改对华反倾销政策方面有了实质性进展，中国政府对此表示欢迎，这将有利于促进中国与欧盟的经济贸易关系沿着正常的轨道发展。

替代国原则

长期以来，一些西方发达国家视中国为“非市场经济国家”，在反倾销调查中，单方面采用一个实行市场经济的第三国(即“替代国”)的同类产品的生产成本，来计算中国商品的“正常价值”(或“公平价值”)，并沿用以往对计划经济国家的惯例，对中国所有出口同类产品的企业征收单一的反倾销税，造成中国各企业出口的同类产品均受“株连”，其作法从理论和实践上都存在着诸多不公平、不合理的因素，主要体现在选择“替代国”进行价格比较时具有的歧视性、任意性和不可预见性。因此，中国出口的任何产品都有被控为“倾销”的可能，这实际上是利用反倾销税作为贸易保护的一种手段，从而阻碍和抵销了我国劳动力资源丰富等方面的比较优势。

自从1968年7月欧共体制定第一个统一适用于各成员国的欧共体反倾销条例之后，随着时间的推移和适应关贸总协定反倾销守则的变动，此条例先后经过多次修改，每次修改后均颁布一项新的反倾销条例。

欧共体对非市场经济国家的产品，按照以下3种方法来调查产品的正常价值：①以一个市场经济第三国同类产品的国内市场销售价或出口价、包括对欧共体的出口价作为正常价值；②以一个市场经济第三国同类产品的推定价格作为正常价值；③上述两种价格无法取得时，则以欧共体同类产品的实际支付价格或应付价格作为正常价值。

欧共体对中国产品进行反倾销调查时，选用的替代国家或地区主要有：美国、澳大利亚、香港、斯里兰卡、韩国、印度等。计算正常价值的方法多数是采用替代国同类产品的推定价格。

面对欧盟对中国产品反倾销的歧视性作法，我国有关出口企业进行了顽强的抗辩，要求欧盟在反倾销调查中正视中国市场经济改革的深化，多种经济成分并存，三资企业出口比重增长，中国企业具有自主经营、自负盈亏的法人地位以及中国劳动力价格较低等客观事实。我国政府在对外交往过程中也积极开展工作，要求西方国家取消“替代国”和单一反倾销税的作法。

开始松动

1997年是欧盟对中国产品反倾销受挫的一年，也是欧盟对中国的反倾销政策开始松动的一年，主要表现为以下几方面：

1.1996年欧盟对中国的棉坯布、箱包等6项大宗产品立案调查，是欧盟历史上对中国产品反倾销立案规模较大的一年。被调查产品对

中国知网 https://www.cnki.net

欧盟年出口额达十几亿美元，约占中国对欧盟总出口额的4%。但是，事与愿违，到1997年底，在这6个案子中，欧盟起诉方差不多输了4个，使中国近13亿出口额的产品被免征反倾销税。因此，1997年是欧盟对中国产品反倾销历史上创失败记录的一年，这是物极必反的结果，表明欧盟贸易保护主义过了头，违反了客观的贸易规律，同时也反映出欧盟反倾销法对中国产品的歧视性规定已经过时，影响了正常贸易的发展。

2.1997年中国政府为抵制西方国家不公正的反倾销行为，从两方面作出了巨大努力。一方面，利用一切可能的双边政府谈判或高层会晤，要求欧盟及其成员国改变对中国的"非市场经济"国家划分和放弃对华歧视性的反倾销政策；另一方面，在具体的反倾销诉讼中，主动向欧盟成员国逐个做工作，为案件的胜诉打下了基础。

3.1997年中国政府颁布了第一个反倾销条例，并且在不久之后第一次对外国产品（新闻纸）进行反倾销立案调查。这一举措表明中国开始与国际反倾销规则接轨，已由被动应诉转为主动适用国际贸易规则，对外国倾销产品的不正当竞争采取反倾销措施。中国的反倾销法规是具有威慑力的对应手段。但是，中国采用的是国际通行的正常反倾销规则，而并未将别国分类采用歧视性的反倾销措施。

4.一些发达国家开始逐渐在理论和实践中改变对中国产品使用替代国价格的反倾销作法。例如，1997年3月，澳大利亚在草柑酸反倾销案中放弃使用替代国价格，而采用中国企业的生产成本和售价作为正常价值，得出没有发现倾销的结论并宣布无税结案。澳方同时宣布，把中国视为由计划经济向市场经济过渡的转型经济国家，并将在以后的反倾销调查中采取个案处理的原则。这些国家的态度转变也不能不影响到欧盟对华反倾销政策的转变。

> 欧盟从自身利益考虑，不得不将中国从其反倾销政策中的"非市场经济"国家名单中删除。

删 除

1998年3月，欧盟委员会通过了题为《与中国建立全面伙伴关系》的对华政策新文件。该文件是欧盟根据中国近年发生的变化，对1995年《中欧关系长期政策》文件加以调整和补充后形成的，是其对华关系中的又一重大举措。欧盟承认中国不断上升的国际地位和作用以及近几年取得的各方面成就，认识到必须从战略上以长远眼光处理对华关系，主张对话而不是对抗，加强同中国全面的合作关系。与欧盟对华总体政策密切相关的是，欧盟终于不得不开始考虑改变对中国的反倾销政策。这种改变主要表现在两方面：

1.有限地恢复在反倾销案中对中国的外资企业分别裁决。在90年代初，随着中国经济改革的深化，欧盟委员会在仍采用参照国正常价值的同时，表现出一定的灵活性，根据中国企业各自不同的出口价格，分别确定征税税率。第一个受到分别裁决的中国案例是1988年立案的钨矿砂案；1990年欧共体对当事的两个中国国营出口公司给予分别裁决，其幅度低于对中国其他公司的征税幅度。1991年在小彩电案中，欧盟对分别裁决作出了系统规定，不再给予中国国营企业分别裁决，只有中国的外资企业才能享受分别税率。其条件是这类企业须享有高度的经营自主权，进口零部件或出口成品不受国家控制，并且能够自由汇出利润。这些案例在嗣后的一些反倾销案中分别得到欧盟的确认。

然而，从1993年自行车反倾销案终裁之后，欧盟的政策又发生倒退，不再给予中国的外资企业（除外资独资企业）分别裁决。近5年来经中国政府不断努力，加上欧盟内部院外集团的活动，以及中国企业在每案调查中的据理力争，又迫使欧盟重新恢复对中国企业在反倾销案中分别裁决。1997年1月，欧盟在对中国活页环倾销案终裁时，开始恢复给予中国部分外资企业分别裁决。嗣后，在手袋案、不锈钢紧固件案和硅锰铁案的初裁中，均实行了分别裁决。

对于反倾销的分别裁决，欧盟委员会制定了8条标准。从这8条标准和欧盟的实践情况看，凡属来

中国知网 https://www.cnki.net

料加工，合作经营的外资企业和外商独资企业的产品，基本上能得到分别裁决的待遇。但是，对于中外合资经营企业却往往要考虑是否受到中国政府的“干预”，而中国的国有企业仍得不到分别裁决的待遇。尽管欧盟对中国产品反倾销的分别裁决是有限的，但预计分别裁决的政策今后将会松动一些。

2. 不再将中国列入“非市场经济”国家名单。欧盟从1979年正式对“非市场经济”国家的反倾销采取参照国制度，并于同年第一次对中国产品实施反倾销，到1998年正式决定将中国从“非市场经济”国家名单中删除，其间整整经历了20年。

这20年中，整个国际经济格局发生了深刻的变革，除个别国家外，传统意义上的中央计划经济国家已成为一种历史现象。前苏联东欧巨变后，欧盟把作为前苏联卫星国的东欧国家差不多从“非市场经济”国家名单上一一删去，但这个名单却依然适用于中国等国家，继续严重阻碍着中国对欧贸易的正常进行。欧盟维持这种不合理的、歧视性贸易政策的意图在于继续使用“非市场经济”国家的帽子，对中国及其他一些国家实行贸易限制措施，抑制中国在国际贸易中的比较优势，或者作为市场准入的谈判筹码。

但是，近年来，欧盟在反倾销中的歧视性政策逐渐行不通而屡屡碰壁。特别是，中国已成为欧盟的主要贸易伙伴。随着双边贸易的发展，中欧进一步加强在工业、农业、科技、金融、服务业、环保等各方面的合作。对于中国这么一个重要的、迅速发展的合作伙伴，如果欧盟在对华总体政策上，不能客观地评价中国现有的经济体制和市场经济状况，继续闭着眼睛将其视为传统的中央计划经济国家，那么，它就会在对华政策上陷入误区，也容易使欧盟的商业界和企业在对华投资和合作上误入歧途，从而影响到欧盟的全球贸易战略。

基于上述原因，在欧盟委员会副主席布里坦的建议下，欧委会于1997年底正式向欧盟理事会提出议案，修改反倾销法规，将中国（及俄国）从其反倾销政策中的“非市场经济”国家名单中删除。

> 改变中国的“非市场经济”地位，虽是欧盟对华反倾销政策的一个重大变化，但主要是一种法律形式或名义上的变化。

名义上的变化

应该看到，改变中国的“非市场经济”地位，虽然是欧盟对中国反倾销政策的一个重大变化，但主要还是一种法律形式上或名义上的变化。从“非市场经济”国家名单中删除后，中国仍不被欧盟视为真正的市场经济国家，而被称为“前非市场经济国家”。在涉及到具体的倾销产品调查时，将完全由欧盟委员会来决定当事的中国产品或行业是否已经市场经济化，并可斟酌决定是否可采用中国企业的正常价值。因此，中国产品在欧盟反倾销案中仍然不同于市场经济国家。

根据欧委会修正议案的规定，把中国（及俄国）从国营贸易国名单上删去，名义上不再是“非市场经济”国家，在某些反倾销案中可以采用中国本国的正常价值，但须由中国企业提出请求，并提供充分材料证明符合所谓5条市场经济的标准。所谓5条市场经济的标准包括：①企业应根据市场的供求关系决定其价格和成本，不受国家干预；②企业必须实行国际标准化的财会制度；③在向市场经济转变中企业的生产成本和财务状况应无重大异变；④应由破产法和其他相应法律保障企业的法律地位和稳定经营；⑤外汇兑换应由市场调节兑换率。在反倾销案中，欧盟委员会享有很大的自由裁决权，如其认为不符合5条市场经济标准，仍将采用参照国方法，同时全面考虑生产的比较优势来确定正常价值。由此看来，欧盟反倾销政策修改后，将不会增加欧盟企业界今后对中国产品起诉的程序性困难，因此，预计对中国产品的反倾销案也不会明显减少。

欧盟修改反倾销法规，在总体上承认中国的市场经济，这毕竟是一个修改立法性质的重大变化。它为中国欧盟双边贸易关系的进一步发展创造了有利的总体条件。然而，要想彻底解决“非市场经济”问题和反倾销中的歧视措施，还需作出进一步的努力。

（作者单位：外经贸部国际司；见习编辑：陈瑶冰）

中国知网 https://www.cnki.net